

מסורת הש"ס

א) נצטי"ג הני' זונתך ועי' רש"י שם; צ) נצמ"ר סדר וירא פ' נב מפרש משה שנבע דירגין דוקא וכן לשלשה דיגין דעסקין; ג) ס"א והולך שמה ונדע דגירסת מוספות דלעיל נד: דה"ה למורדת כו' לעולם פוחת והולך שאם נפלה לה ירושה כו'; ד) לקמן עו..; ה) [לקמן סד.., ו) ס"א ל"ג. רש"י, ו) נלעיל סב: וס"ג, ח) ס"א שפיר, ט) [לקמן סד.., י) שם, כ) פירוט מקל,



תורה אור השלם

- יודע צדיק נפש ביהמותו ודקדמי רשעים אבקיך: משלי יב י



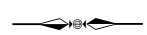
הגהות הב"ח

א) תר"ה פוחתין כו'. נ"ב ויתמה דהא ה"י ש"ס שלטו אט אלף כמורדת מתשמיש ובידושלמי לא קאמר אלף למורדת ממלאכה:



מוסף רש"י

אמרה להו יודע צדיק נפש ביהמותו. מה כנסתו וגבי ביתו לזריס (תשלי יב י). א"ת דלמרי דלמי ה"ת ידעה דר' עקינא ה"ו דלמרי ל"ה דלא מתייגא דבעיה ואל"ת דלמרי דלא ה"ת ידעה אלף הכי קא אמרה דלמין לא מצבה לאינשי (נדרים ג.).



תוספות רי"ד

מתני' המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה ו' דירנים בשבת ר"י אמר שכעה טרפעיקין ועד כמה הוא פוחת והולך עד כנגד כתובתה ר"י אמר לעולם הוא פוחת והולך שמא תפול לה ירושה ממקום אחר ויחזור ויגבה ממנה. וכן המורד על אשתו מוסיפין לה על כתובתה ר"י דירנים בשבת ר"י אמר שלשה טרפעיקין פ"י המורדת על בעלה מתשמיש שאינה רוצה להזיק לו קנסיה חכמים לפחות מכתובתה ו' דירנים בשבת ומוריה הבעל שאפי' אם תתרוצה אחר מיכן לעמוד בשלום [עמן] אלו ו' דירנים הרויחן הבעל בכל שבת ושבת ופוחתת מכתובתה ואם דקם ובעל ונתן לה גט בתוך ימי מדרה גותן לה כל כתובתה חזין מפתח זה שאינה מפסדת במרדה אלא ו' דירנים בשבת ותו לא ובזמן שאינה תובעת גירושין אלא שמתכותה לעצור כדאמרינן לקמן אבל אם תובעת גירושין ונתן לה גט ומפסדת כל כתובתה מיד והוא שיתרו בה וידועיה כי תפסיד כל כתובתה מפני שתובעת גט

אף על פי פרק חמישי כתובות

קא מדצרת. את מתנהגת: **שיצנפא**. השכניות: עלי ושלגס **שלה הוא**. תורה שלמדתי אני ושלמדתם אתם על ידה הוא: **שקל מנא**. כלי זיין כאילו בל להלחם: **איטרוו**. צאותה מריבה: **לא מר איפסיק ולא מר איפסיק**. לא אכלו סעודת יום הכפורים שמפסיקין זה אכילה להתענות. סעודה אחרונה של ערב ט' באל ויוה"כ קרי סעודה המפסקת שמפסיקים זה בצמ' תענית (דף ג.): **בתנאי' המורדת על צעלה**. בגמ' מפרש ממאי: **טרפעיקין**. בגמרא ט) מפרש: **עד כדי כסופתה**. ואחר כך נותן לה גט ויואלה בלא כתובה אבל אינו משהה לפסוק על הנכסים שנפלו לה מצית אציה ולהפסידה ממנה: **שלשה דינרים**. בגמרא י) מפרש מאי אינו הוא מינה ידיה: **גב' באומר שני ון**. דהיינו תחת מלאכה: **והאמר רב יואל**. ומתניחין מוסיפין תנן ואינו מוואי לאלתר: **ולאו אימלוגי ציה צעי**. שמה יחזור צו ובתוך זמן שאנו ממלכין צו וממורין עליי שיחזור צו מוסיפין על כתובתה: **אחס לי**. כולן שות כמורת מרד ואפילו שהיא נדה או חולה והיא מורדת: **ארוסה**. שאמרה לא אנשא: ה"ג **בשלמא למ"ד מתשמיש שפיר אלף למ"ד משום מלאכה חולה צם מלאכה היא**. בשלמא למ"ד מתשמיש שפיר ואי משום נדה דלאו צם תשמיש היא אינו דומה מי שיש לו פת בסלו כו' כדלקמן אלף למאן דאמר כו': אלף

שמע אבוהי שקל מנא ונפק לאפיה אמר ליה ^אוונתך נזכרת איכא דאמרי אמר ליה יונתך נזכרת איטרוד לא מר איפסיק ולא מר איפסיק: **מתנאי' המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה** ^בשבעה דיגרינן בשבת ר' יהודה אומר שבעה טרפעיקין עד מתי הוא פוחת עד כנגד כתובתה ר' יוסי אומר לעולם הוא פוחת ^אוהולך עד שאם תפול לה ירושה ממקום אחר גובה הימנה וכן המורד על אשתו ^אמוסיפין על כתובתה שלשה דיגרינן בשבת ר' יהודה אומר שלשה טרפעיקין: **גב' מורדת ממאי רב הונא** אמר ^במתשמיש המטה ר' יוסי ברבי חנינא אמר ממלאכה תנן וכן המורד על אשתו בשלמא למ"ד מתשמיש לחיי אלא למאן דאמר ממלאכה מי משועבד לה אין באומר איני זן ואיני מפרנס ^גוהאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ולאו לאמלוכי ביה בעי: מיתבי ^גאחת לי ארוסה ונשואה ואפי' נדה ואפילו חולה יואפי' שומרת יבם ^ה(בשלמא למאן דאמר ממלאכה שפיר אלא למאן דאמר מתשמיש נדה בת תשמיש היא אמר לך ^האינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו איכא דאמרי) בשלמא למאן דאמר מתשמיש ^ההיינו דקתני חולה אלא

אמרה איני ניזונת ואיני עושה לא מפקעת עצמה אלף מעשיית אמר שהוא עיקר מעשה ידיה אלז שאר מלאכות כגון טוחנת ואופה כו' עבדא הו"מ שפיר סבר הונא וכן משמע קצת דקרי לעיל (דף נט.) מעשה ידיה מידי דקייך ובשאר מלאכות כגון טוחנת ואופה לא שייך קיאותא אלז אין נראה אלף כי אמרה איני ניזונת ואיני עושה פטורה מכל ו' מלאכות וכי עבדא שאר מלאכות פוחתין לה מעשיית צמר כדתנן צמתימין (לקמן סד:) ואם הייתה מינקת פוחתין לה ממעשה ידיה ונראה דהוא הדין טוחנת ואופה והא דנקט מינקת משום דליירי בצמרה אותה על ידי שליש דאינה יכולה לעשות לו מלאכה אחרת כיוון דאינה עמו צנית ומיהו יש לדחות דליכא למימר דדווקא נקט מינקת ומשום דטורח ממעט חלב פוחתין לה ממעשה ידיה אלז מכל מקום נראה דכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה דפטורה מכל המלאכות שאם תעשה לו מלאכות אחרות אם כן לעולם לא תעשה לעצמה ובמאי תהא ניזונת ואם תאמר מורדת ממלאכה אמאי פוחתין לה מכתובתה לינקטו ^הפימרא ולימצי דהא יכול לכופה למעשה ידיה לריש לקיש וי"ל כיון דאינה רוצה לעשות אלף ע"י כפייה חשיבא מורדת ופוחתין דאין אדם דר עם נחש צכפייה אחת כדי לזון את אשתו דאם לא כן מה ענין זה אלז מורד ממלאכה ומיהו צקונטערס פירש משום דזן ומפרנס הוא כנגד לעשות מלאכה אחרת כדי לזון את אשתו דאם לא כן מה ענין זה אלז מורד ממלאכה ומהיו צקונטערס פירש משום דזן ומפרנס הוא כנגד מלאכה של אשה ועוד הביא ראה מדכתצין בכתובה ואנא אפלה כו' ומיהו גם זה יש לדחות כמו שמפרש ר"ת דאפלה היינו ענודת הקרקע פירוש אחרוש ואנכש ואעדור את השדה ואציא מזונות לצית אלז להשכיר עצמו אינו חייב: **וְהָאֹמֵר רַב הָאֹמֵר אֵינִי זָן ואיני מפרנס יוציא ויתן בתובה**. משמואל דפליג עליה דרב בסוף המדיר (לקמן דף עו.). דקאמר עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון לא מזי למפרך דלדידיה אחי שפיר דאע"פ שכופין אותו על כרחו לזונה מכל מקום מוסיפין כיון דאינו רוצה לזונה אלף על ידי כפיה דאין אדם דר עם נחש ככפייה אחת אבל לרב שכופין אותו לגרשה מיד מה שייך תוספת ואם תאמר למאן דאמר מתשמיש נמי תקשי דעל כרחך מורד מתשמיש נמי כופין להוציא דאטו לעולם יוסיפו על כתובתה ותמעגן כל ימיה ויש לומר דהוה מזי למימר ולטעמין:

אף על פי פרק חמישי כתובות

סג.

אדעתא דגברא רבה מי נדרת. וא"ת והלא אסור לפתוח בזוגל דלמרינן בנדרים צפ' ר' אליעזר (דף סד.) כילד אמר קונס שאיני נהנה לפלוני ונעשה סופר כו' וי"ל דהכא לא חשיב נולד כיון שהלך לצי רב דדקך הוא צהולך ללמוד שנעשה אדם גדול אי נמי כגון דתלה נדרו צדצר שפירש צעשה שגדר על דעת אם לא יעשה סופר צבענין זה לא הוה נולד כדתנן צפרק רבי אליעזר (שם דף סה.) קונס שאיני נושא את פלונית שאציה רע אמרו לו מת או עשה תשובה כו' ופרין צגמ' מת נולד הוא וה"ה עשה תשובה ומשני אמר רב הונא נעשה כתולה נדרו צדצר ורבי יוחנן דמשני התם צענין אחר לאו משום דפליג אמתלה נדרו צדצר אלף דלא חשיב ליה כתולה נדרו צדצר: **בַּרְתִּיָּה דר' עקיבא עבדא ל"יה לבן עזאי הכי**. וא"ת ואלו צפ' קמא דסוטה (דף ד:) פריך והא איכא גן עזאי דלא נסיב ולההוא ליטנא דמשני נסיב ופירש אחי שפיר ויש לומר דאע"ג דקאמר הכא דעבדא הכי לבן עזאי מ"מ לא נשאה אלף באירוסין: **פּוּחַתִּין אֵהּ ו' דיגרינן**. צירושלמי מפרש כנגד שצע מלאכות שהאשה עושה לצעלה וגבי המורד דמוסיפין שלשה דיגרינן מפרש כנגד שארה כסותה ועונתה והש"ס שלנו ^אאין סובר כן דהא צעי בגמרא מה צין מורד למורדת ומפרש טעמא אחריונא: **רב הונא אמר מתשמיש**. אלז ממלאכה לא הוה מורדת דרב הונא לטעמיה דאמר לעיל (דף נח:) יכולה אשה שתאמר לצעלה איני ניזונת ואיני עושה ור' יוסי צר מתינא סבר כר"ל וליכא למימר דקסבר כרב הונא דאמר שיכולה אשה שתאמר לצעלה כו' ומורדת ממלאכה היינו מניגת הכוס והלענת המטה והרחלת פניו ידיו ורגליו דמסתבדרא דחייבת אפילו אמרה איני ניזונת ואיני עושה מידי דהוה אינשנת צקתדרא דחייבת צהן דאין נראה שתהא מורדת אלף מהמלאכות המפורשות צמתי' ועוד מדקאמר צסמוך חולה צם מלאכה היא ואותן מלאכות אפילו חולה יכולה לעשות דאינה חולה כל כך כיון שיכולה לטבול תשמיש ואי הוה אמרינן דכי

אמרה איני ניזונת ואיני עושה לא מפקעת עצמה אלף מעשיית אמר שהוא עיקר מעשה ידיה אלז שאר מלאכות כגון טוחנת ואופה כו' עבדא הו"מ שפיר סבר הונא וכן משמע קצת דקרי לעיל (דף נט.) מעשה ידיה מידי דקייך ובשאר מלאכות כגון טוחנת ואופה לא שייך קיאותא אלז אין נראה אלף כי אמרה איני ניזונת ואיני עושה פטורה מכל ו' מלאכות וכי עבדא שאר מלאכות פוחתין לה מעשיית צמר כדתנן צמתימין (לקמן סד:) ואם הייתה מינקת פוחתין לה ממעשה ידיה ונראה דהוא הדין טוחנת ואופה והא דנקט מינקת משום דליירי בצמרה אותה על ידי שליש דאינה יכולה לעשות לו מלאכה אחרת כיוון דאינה עמו צנית ומיהו יש לדחות דליכא למימר דדווקא נקט מינקת ומשום דטורח ממעט חלב פוחתין לה ממעשה ידיה אלז מכל מקום נראה דכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה דפטורה מכל המלאכות שאם תעשה לו מלאכות אחרות אם כן לעולם לא תעשה לעצמה ובמאי תהא ניזונת ואם תאמר מורדת ממלאכה אמאי פוחתין לה מכתובתה לינקטו ^הפימרא ולימצי דהא יכול לכופה למעשה ידיה לריש לקיש וי"ל כיון דאינה רוצה לעשות אלף ע"י כפייה חשיבא מורדת ופוחתין דאין אדם דר עם נחש צכפייה אחת: **בְּאֹמֵר אֵינִי זָן ואיני מפרנס**. מכאן מוכיח רבינו אליהו שחייב אדם להשכיר עצמו ללמד תינוקת או לעשות מלאכה אחרת כדי לזון את אשתו דאם לא כן מה ענין זה אלז מורד ממלאכה ומיהו צקונטערס פירש משום דזן ומפרנס הוא כנגד מלאכה של אשה ועוד הביא ראה מדכתצין בכתובה ואנא אפלה כו' ומיהו גם זה יש לדחות כמו שמפרש ר"ת דאפלה היינו ענודת הקרקע פירוש אחרוש ואנכש ואעדור את השדה ואציא מזונות לצית אלז להשכיר עצמו אינו חייב: **וְהָאֹמֵר רַב הָאֹמֵר אֵינִי זָן ואיני מפרנס יוציא ויתן בתובה**. משמואל דפליג עליה דרב בסוף המדיר (לקמן דף עו.). דקאמר עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון לא מזי למפרך דלדידיה אחי שפיר דאע"פ שכופין אותו על כרחו לזונה מכל מקום מוסיפין כיון דאינו רוצה לזונה אלף על ידי כפיה דאין אדם דר עם נחש ככפייה אחת אבל לרב שכופין אותו לגרשה מיד מה שייך תוספת ואם תאמר למאן דאמר מתשמיש נמי תקשי דעל כרחך מורד מתשמיש נמי כופין להוציא דאטו לעולם יוסיפו על כתובתה ותמעגן כל ימיה ויש לומר דהוה מזי למימר ולטעמין: אלף

עין משפט ור מוצה

צא ב מיי פ"יד מהל' אסות הלכה טו סמג לאון פא טוש"ע אה"ע סומן עו סעיף א:

צבח ג מיי שס הלכה יז טור ש"ע שס סעיף ב: **צצב ד מיי** וסמג שס ומיי פ"ב מהל' יבוס ותלטה הלכה י סמג עשין נא טוש"ע שס וסי' קסא סעיף א:



תוספות רי"ד (המשך)

אם חזרה בה הרי טוב ואם לאו נותן לה גיטא ומפסדת כל כתובתה אלא מתני' מיירי כגון דלא תבעה גט אלא מכוחת לצערו מפני שכעוסה עליו. עד כמה פוחת וכו' פ"י כתובתה יקרא מרי"מ ותוס' (קורא) כל נכסי נדונייתא שפחתו וכלו או אבדו אבל אותן שהן בעין מיבעי לן לקמן אמר הפסידה במורדה ואם לאו ודוקא כנגד כתובתה פוחת והולך אבל כנגד ג"מ שלה לא שאינה מפסדת ג"מ שלה במרדה כ"א מ"ש בשטר כתובתה ואחרי שכלתה כל כתובתה אם רוצה פוטרה בגט ואם לאו אינו פוטרה אלא מפננה לעולם שאין האיש מוציא אלא לצרצור ואת התרצה להשלים עמו כבר הפסידה כל כתובתה והיריחה הבעל בימי מדרה אלא כדאם הנושא את הבעולה וכו' שהבעל מתרצה לתת לה גט בתוך ימי מדרה אינו מוריה ונתן לה בכל שבת ו' דירנים ככל שבת והשאר נותן לה: ר"י אמר לעולם וכו' פ"י לא מיבעי ג"מ שיש לה שהיא מפסדת אם שהתה במרדה אלא אפילו מה שיתירין ליפול לה תפסיד הלכך מונין לה בכל שבת ו' דירנים שאם תפול לה ירושה ממקום אחר ויגבה מהן הבעל וכן המורד על אשתו ומענגה מתשמיש ואינו פוטרה בגט שאם היה רוצה לפוטרה בגט היה מגרשה ונותן לה כל כתובתה אלא שפענגה מחמת שהוא כעוס עליה מוסיפים לה על כתובתה ג' דינרים בכל שבת והאשה מרוחת אותן שאפילו אם יתרוצה להשלים עמה אלו הדינרים הרויחה וניזונת ממעשה ידיה ואי לא ספקא שקלה מבעלה ואי קשה אמאי גבי נדר לא יחבינן ליה אלא שבת אחד ואם שהה יותר יוציא ויתן כתובה והכא משהינין ליה משום דהתם נדר וא"א בפיסד אבל הכא בלא נדר דלמא מפייס אבל ודאי אי אמרה אשה לא מצינא לשהויי